

1501803-35.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... quando copiou via rádio uma ocorrência de roubo, segundo soube, uma guarnição estava nesta unidade policial, quando foi abordada pela vítima informando que teria sido vítima de roubo, cujos roubadores estavam em um veículo For, modelo Ka, sedan, de cor vermelha, sendo que narrou ainda que o roubo teria ocorrido no centro desta cidade pela Rua Antônio Roberto. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501803-35.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501803-35.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210172/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 19419798

- 01º D.P. CARAPICUIBA, 3288/21/427 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2210172 - 01º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MENDES DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

THIAGO MENDES DOS SANTOS, qualificado a fls. 08/09, BRUNO TEIXEIRA BREVILIERI, qualificado a fls. 10/11, VINICIUS CHRISTIAN DE BARROS, qualificado a fls. 26/27, e ROGER ALEXANDRE MARTINS, qualificado a fls. 32/33, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 00h30, na Avenida Antônio Roberto, 1, Vila Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego simulacro de arma de fogo, subtraíram, para eles, um aparelho celular e uma mochila com pertences pessoais, de propriedade de José Rafael Nascimento Silva.

Segundo a denúncia, THIAGO, BRUNO, VINICIUS e ROGER uniram-se para a prática de crimes de roubo, utilizando-se do veículo FORD/KA SEDAN vermelho. Sendo assim, na data sobredita, o grupo divisou o ofendido caminhando na via pública e decidiu saqueá-lo. Para tanto, THIAGO e BRUNO desembarcaram do carro. THIAGO desceu do banco do passageiro, ao lado do motorista, com o simulacro de arma em punho, BRUNO desceu do banco de trás e se aproximaram do ofendido, subjugando-o com uso do simulacro de arma de fogo e exigindo que lhe fosse entregue seu aparelho celular e a mochila. Ato contínuo, o grupo deixou o local. Após consumado o crime, a polícia militar foi acionada e, na posse das características do carro usado pelos roubadores, após breve patrulhamento, depararam-se com o Ford/KA. Quando da abordagem, o grupo tentou evadir-se sem sucesso, e então os quatro denunciados desceram do veículo. Em revista pessoal, nada de ilícito foi com eles encontrado. Na busca no interior do veículo foi encontrada a mochila da vítima, em cima do banco traseiro. Debaixo do banco do passageiro, foi encontrado o simulacro de arma de fogo. Na porta do lado do motorista, foram encontrados R\$100,00, resultantes da venda do aparelho celular, conforme informado pelos denunciados. Em sede policial, a vítima José Rafael identificou THIAGO e BRUNO como sendo os indivíduos que o abordaram.

A denúncia foi recebida em 09 de setembro de 2021 (fls. 244/245).

Citados (fls. 320, 323, 324, 352), os acusados apresentaram resposta à acusação (fls. 357).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, ouvida a vítima e 02 (duas) testemunhas arroladas pelas partes, sendo os acusados interrogados ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. A representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Bruno postulou pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, com regime inicial mais brando. Da mesma forma, foi o requerimento da Defesa dos demais réus.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 37/38); Boletim de Ocorrência (fls. 01/07); auto de reconhecimento pessoal positivo (40- reconhecendo Roger e Vinicius); auto de exibição e apreensão (fls. 41/45); bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Na fase policial, a vítima José Rafael Nascimento da Silva declarou que saiu do trabalho por volta das 00:00 e estava se dirigindo para sua residência, quando ao passar pela Rui Barbosa percebeu que um veículo vinha pela Rua Antônio Roberto e ao se aproximar do declarante o motorista jogou luz alta e de dentro do carro desceram duas pessoas, uma que estava no banco da frente do passageiro desceu e também desceu da parte de trás do motorista ou a outra pessoa. A pessoa que desceu do banco da frente estava com uma arma em punho e anunciou o assalto, já a pessoa que desceu do banco de trás foi quem pegou a mochila do declarante pelas suas costas. Depois disso a pessoa que estava com a arma pediu o celular do declarante sendo que declarante entregou para a pessoa que estava com mochila e depois disso fugiram do local. Indagado se havia mais alguém no interior do carro além das duas pessoas que o abordaram disse que sim, que estava o motorista e mais uma pessoa no banco de trás mas que não conseguiu vê-los. Disse ainda que é capaz de reconhecer Bruno Teixeira Brevillieri como sendo a pessoa que desceu do banco de trás do carro e Thiago Mendes dos Santos era a pessoa que desceu do banco do passageiro do lado do motorista e referida pessoa já desceu com a arma em punho e foi quem anunciou o assalto. As outras duas pessoas, a saber o motorista e o outro ocupante do banco traseiro não desceram do carro (fl. 20). Em juízo prestou declarações similares àquelas produzidas na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Aduziu, ainda, que somente não recuperou seu celular. Dentro do carro dos acusados foram encontrados sua bolsa e o relógio. Logo

de depois que voltou da Delegacia já foi uma viatura informar que encontraram suas coisas. Reconheceu dois deles na Delegacia pelas roupas e pelo rosto. Novamente reconheceu os acusados Roger e Vinicius em juízo.

Na fase inquisitorial, a testemunha Guilherme da Silva Gonçalves, policial militar, afirmou que estava de serviço quando copiou via rádio uma ocorrência de roubo, segundo soube, uma guarnição estava nesta unidade policial, quando foi abordada pela vítima informando que teria sido vítima de roubo, cujos roubadores estavam em um veículo For, modelo Ka, sedan, de cor vermelha, sendo que narrou ainda que o roubo teria ocorrido no centro desta cidade pela Rua Antônio Roberto. O depoente e seu parceiro então passaram a patrulhar com vistas à localização do veículo, quando ao trafegar pela Avenida Desembargador Dr Eduardo Cunha de Abreu, sentido Osasco, ao se aproximar do cruzamento da Avenida Brasil se deparou com um veículo, com as mesmas características, parado no sinal no sentido centro da mesma via. Diante do acima exposto deliberaram pela abordagem, sendo que de início, após acionados os sinais sonoros e luminosos o motorista tentou se evadir mas não conseguiu, pois afogou o veículo. Determinou-se então que os ocupantes do veículo descessem e os mesmos colaboraram. Procedida busca pessoal naqueles que estavam dentro do veículo nada de irregular foi encontrado em sua posse. Passou então a proceder a busca, no interior do veículo ao que foi acompanhado pelos indiciados. Dentro do veículo no banco traseiro, bem no meio do banco localizou-se uma mochila masculina com pertences da vítima. Já debaixo do banco do passageiro, localizou-se um simulacro de arma de fogo, indagado se a arma foi colocada debaixo do banco pelo passageiro que estava ao lado do motorista ou pela pessoa que estava atrás disse que acredita que pela pessoa que estava na frente, pois a arma estava próxima aos pés do passageiro da frente e não na parte de traz. Localizou-se na porta do motorista um valor de R\$ 100,00 (cem reais) o qual os abordados disseram que era proveniente da venda de um telefone celular (fl. 12). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Acrescentou que um deles na abordagem confirmou o roubo, não se recordando se os demais confessaram também. Os acusados aparentavam estar alterados por drogas. Não conhecia os acusados antes.

A testemunha Cristiano Aurelio Westphol, policial militar, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto da fase policial (fls. 24/25), como em juízo, quando acrescentou que na abordagem, o motorista Bruno, alegou que era vítima dos demais, no entanto, depois os outros falaram que estavam juntos e todos confessaram a prática do crime informalmente. Não conhecia nenhum deles antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais militares faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem os réus injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, a acusado Thiago Mendes dos Santos negou o delito, alegando que pegou uma carona, sem saber que o dono do carro que estava tinha emprestado antes o veículo para outras pessoas. Está sendo acusado injustamente (fl. 08). Em juízo, disse ter 31 anos de idade e já teve passagem por dois tráficos, um roubo e um furto. Estava cumprindo pena quando foi preso novamente. Trabalhava de cabelereiro. Morava com um primo. Sobre os fatos, negou o roubo. Saiu da sua casa

por volta das 22h00, pegou sua mulher com um amigo, ficou com raiva e quis usar crack, foi até o 21. Sentou perto do açai, apareceu Bruno, Roger e Vinicius e pediu para lhes darem uma carona. Eles aceitaram e convidou para Roger ir para sua casa, quando foram abordados, e Bruno disse que estavam sequestrando-no. Vinicius disse que era mentira e que teria comprado o relógio do Bruno. Roger estava saindo da biqueira quando o encontrou, e ele disse que estava com Bruno e Vinicius de carro, então pediu a carona. Eles estavam em frente a um posto de gasolina. Não saiu de carro antes disso com Roger e Vinicius, apenas depois junto com Bruno. Não conhecia Bruno, apenas Roger e Vinicius de vista. Tinha uma bolsa. Foi encontrado o simulacro de arma de fogo no carro, que era de Bruno, tinha o nome na caixinha. Bruno falou que tinha comprado o simulacro na 25 de março. Estava morando em Guarulhos e foi para Carapicuíba para tirar seu RG na casa de sua mãe. A carona seria até Santa Teresinha, ali perto. Não viu a caixa do revólver, apenas ficou sabendo pelo menino que era dono, o proprietário, que é Bruno.

Na fase policial, o acusado Bruno Teixeira Brevillieri aduziu ser usuário de crack e que o carro é de sua namorada, tendo-o emprestado dela. Emprestou o carro para um traficante de drogas de prenome Felipe, que não conhece direito, por quatro pedras de crack, sendo que ele disse que apenas daria uma volta. Estava em um posto de gasolina quando encontrou Thiago, Vinicius e Roger, tendo-lhes oferecido uma carona, quando o rapaz devolveu o carro. Quando todos estavam no veículo foram abordados pela polícia. Não praticou roubo algum e não presenciou e não sabe se os meninos que deu carona praticaram algum roubo. Não tinha nada roubado, sendo inocente (fls. 10/11). Em juízo, disse já ter tido passagem por furto, pagando serviço à comunidade. Trabalhava vendendo bala na rua. Morava sozinho. Sobre os fatos, aduziu que encontrou Vinicius na esquina, por volta das 22h30, e queria um trago de crack. Usou a droga na rua e Vinicius pediu o carro emprestado. Ele usou o carro, saiu, e voltou tarde da noite, com dois rapazes dentro do carro, Roger e Tiago. Disse que tinha acabado a gasolina, e foi com eles abastecer, e deu uma carona para eles quando foram abordados. Não se evadiu. Pegou o carro com sua namorada. Não praticou o crime. Já vendeu bala para o policial que foi ouvido, não tendo nenhum problema com ele. Na abordagem estava sob efeito da droga e não sabia o que falar, então disse que não roubou ninguém. Sua namorada não sabia que tinha emprestado o carro para Vinicius, ele ficou três horas com o carro, ficou do lado de um açai, a pé, e não tinha testemunhas. Foi obrigado a dar aquela versão na Delegacia porque foi ameaçado por Vinicius. Dirigiu o carro mesmo sem estar em condições de dirigir.

Na Delegacia de Polícia, o acusado Vinicius Christian de Barros Lalli negou a prática do roubo, alegando que estava em um posto de gasolina quando um rapaz com carro vermelho de ofereceu carona. Comprou um relógio de pulso dele que não sabia que era roubado, por R\$ 60,00. Deu uma nota de R\$ 100,00 e ele lhe voltou uma nota de R\$ 40,00. Conhece todos deles pois são usuários de crack (fls. 26/27). Em juízo, disse já ter tido passagem por receptação, furto, três ou quatro passagens. Foi condenado num assalto. Estava em liberdade há um e alguns meses. Morava na rua e é usuário de drogas. É de Ourinhos. Sobre os fatos, disse que estava junto com eles no carro, pegou uma carona. Não sabe como foi o roubo. Arrumou um dinheiro pro Bruno abastecer o carro e depois foram abordados. Já tinham praticado outros assaltos e não os praticou. Os objetos do crime foram encontrados dentro do carro. Estava saindo da biqueira, quando encontrou com Bruno e emprestou o dinheiro para ele colocar gasolina e pegou a carona. Estavam todos no carro. Não ameaçou Bruno, nem o sequestrou, nem mesmo os policiais acreditaram nessa versão de Bruno. Não sabe dizer por que foi reconhecido. Não conhecia a vítima e nem os policiais. Negou os fatos narrados por Bruno e nem dirigir sabe, não sabe por que ele está falando isso porque usavam drogas juntos. Já conhecia os demais acusados por usarem drogas juntos há cerca de um ano. Ajudou uma pessoa numa mudança e ela lhe deu R\$ 100,00, tendo Bruno colocado a gasolina no carro. Por fim, aduziu que não foi ele quem praticou o roubo.

Na fase inquisitorial, o acusado Roger Alexandre Martins negou o crime. Alegou que conhece Bruno, pois usam drogas juntos. Como ele estava de carro, lhe pediu uma carona, mas não roubou ninguém. É inocente (fls. 32/33). Em juízo, disse que já foi

condenado por um roubo e uma receptação, não se recordando do outro crime. Estava cumprindo pena ainda em liberdade. Estava desempregado por recaída na droga. Morava na rua e é usuário de crack. Confirmou que efetuou o assalto. O motorista parou o carro, abordou a vítima e saíram. Bruno era o motorista do carro. Apontou o simulacro da vítima e subtraiu os bens. Encontrou Thiago na rua depois. Após efetuar, foi com o Bruno de carro buscar droga na biqueira e encontraram com Thiago, que pediu uma carona. Vinicius também estava saindo da biqueira e pediu uma carona. Quando todos estavam no carro foram abordados. Não conhecia a vítima e nem os policiais. Abordou a vítima sozinho.

Apresentaram versões inverossímeis e totalmente dissociadas dos demais elementos de prova amealhados aos autos.

Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito, não restando dúvidas acerca de sua ocorrência, mormente diante das declarações da vítima, que narrou com detalhes como se deu a empreitada criminosa, tendo reconhecido os acusados Roger e Vinicius como sendo aqueles que a abordaram, confirmando que havia outros dois indivíduos dentro do veículo.

Vale ressaltar ainda, que a palavra da vítima nos crimes de roubo é de extrema relevância, ainda mais quando corroboradas com as demais provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, que lograram êxito em localizar, logo após o roubo, os acusados no interior do veículo utilizado na prática do crime, dentro do qual encontraram os bens subtraídos da vítima. Tudo em total consonância com a materialidade delitiva.

A outro giro, não cumpriram os réus com seus ônus probatórios, cujas versões por eles apresentadas em juízo são totalmente contraditórias entre si e com aquelas apresentadas na fase policial, tendo um imputado ao outro o crime, narrando de forma totalmente distinta os fatos. Tais relatos divergem ainda do relato das testemunhas e da vítima.

Assim, não havendo quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afasta-se a tese defensiva.

Destarte, comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, pela prova oral colhida, não restando dúvidas acerca do concurso de agentes.

Deste modo, ante a presença de uma causa de aumento de pena, a pena deverá ser majorada de 1/3.

Deve-se atentar, ainda, pela presença da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, para o réu Thiago (autos 0001156-90.2016- execução 2; e autos 3001233-71.2021- execução 1, conforme certidão e FA de fls. 124/135), réu Roger (autos 30025-98.2014; 0002008.80.2017; 0005756-18.2019- certidão e FA de fls. 136/146), réu Vinicius (autos 0000148-96.2018; 0005972-03.2014; 0015276-31.2011; 0005865-21.2014- certidão e FA de fls. 147/175).

Não há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, para o acusado Roger, posto que não confessa integralmente os fatos a ele imputados, negando a comparsaria com os outros dois réus.

Portanto, comprovadas a autoria e materialidade do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, passo à dosimetria da pena dos réus de forma individualizada, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

1) CORRÉU THIAGO MENDES DOS SANTOS

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo ser o acusado reincidente pela prática de dois crimes distintos (autos 0001156-90.2016- execução 2; e autos 3001233-71.2021- execução 1, conforme certidão e FA de fls. 124/135), e como uma deles será considerado como reincidência na segunda fase, o outro será valorado como Maus antecedentes, não havendo bis in idem. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 4 (quatro) e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena. Entretanto, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, majoro a pena em 1/3, passando a dosá-la em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

2) CORRÉU ROGER ALEXANDRE MARTINS

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo ser o acusado reincidente pela prática de outros três crimes (autos 30025-98.2014; 0002008.80.2017; 0005756-18.2019- certidão e FA de fls. 136/146), e como um deles será como reincidência na segunda fase e os outros serão valorados como maus antecedentes, não havendo bis in idem. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena. Entretanto, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, majoro a pena em 1/3, passando a dosá-la em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

3) CORRÉU VINICIUS CHRISTIAN DE BARROS LALLI

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo ostentar o acusado maus antecedentes por outro crime (0010797-58.2012), além de ser reincidente pela prática de outros quatro crimes (autos 0000148-96.2018; 0005972-03.2014; 0015276-31.2011; 0005865-21.2014- certidão e FA de fls. 147/175), e como um deles será como reincidência na segunda fase e os outros serão valorados como maus antecedentes, não havendo bis in idem. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, fixando-a em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena. Entretanto, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, majoro a pena em 1/3, passando a dosá-la em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

4) CORRÉU BRUNO TEIXEIRA BREVILIERI

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo ser o acusado primário (certidão e FA de fl. 176/181), não havendo outras circunstâncias que extrapolem o tipo penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição de pena. Entretanto, reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, majoro a pena em 1/3, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Com fundamento no artigo 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, para todos acusados, levando-se em conta a expressiva periculosidade dos agentes, que praticaram crime gravíssimo em superioridade numérica de agentes, empregando simulacro de arma de fogo, além dos péssimos antecedentes apontados, não sendo, pois, outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para:

CONDENAR THIAGO MENDES DOS SANTOS, qualificado a fls. 08/09, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; CONDENAR ROGER ALEXANDRE MARTINS, qualificado a fls. 32/33, à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; CONDENAR VINICIUS CHRISTIAN DE BARROS, qualificado a fls. 26/27, à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal; CONDENAR BRUNO TEIXEIRA BREVILIERI, qualificado a fls. 10/11, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena por pena restritiva de direitos, haja vista o crime ter sido cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa (art. 44, I, CP) além do quantum da pena aplicada. Descabida, também, a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 2 anos (art. 77, CP).

As mesmas razões que motivaram a prisão processual dos acusados permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena aos réus, agora condenados. Patente o risco de que soltos venham a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade. Expeça-se guias de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Tendo em vista que o veículo apreendido pertence a terceiro estranho aos autos, se não reclamado no prazo de 90 dias do trânsito em julgado da presente sentença, cumpra-se o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guias de execução definitiva da pena. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Carapicuíba, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA